

1500023-84.2019.8.26.0104

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Octavio Santos Antunes

Comarca: Cafelândia

Foro: Foro de Cafelândia

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 26/10/2022

... já que o réu é reincidente em crime doloso (roubo majorado), processo nº 0004241-79.2012.8.26.0104, com trânsito em julgado em definitivo aos 26/09/2014 (conforme certidão de fls. 300). Assim majoro a pena intermediária em mais 1/6 (um sexto), fixando-a em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa. Na terceira fase, não há caso de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cafelândia

Foro de Cafelândia

Vara Única

Avenida Dionisia Zucchi, 330, Cafelandia - SP - cep 16503-034

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500023-84.2019.8.26.0104 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500023-84.2019.8.26.0104

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ PAULO SOUZA GAMA

Juiz de Direito: Dr. Octavio Santos Antunes.

Vistos.

LUIZ PAULO DE SOUZA GAMA, qualificado nos autos às fls.41/46, foi denunciado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, porque no dia 22 de agosto de 2018, no período vespertino, na Rua João Corrêa, nº. 16 - Vila Belém, nesta cidade e comarca de Cafelândia/SP, subtraiu, para si, 01 (uma) televisão, marca LG, 43 polegadas, avaliada em R\$1.000,00 (mil reais), 01 (um) aparelho celular, marca Lenox, modelo cx-908, avaliado em R\$ 50,00 (cinquenta reais), 01 (um) botijão de gás, avaliado em R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), bens avaliados a fls. 16/17 e pertencentes à vítima Carlos Alberto Alves de Freitas, conforme descritos na denúncia de fls. 79/80.

A denúncia foi recebida no dia 13 de maio de 2019 (fls. 82). O réu foi citado (fl. 119) e apresentou resposta à acusação (fls. 124). Mantido o recebimento da denúncia, foi designada audiência de instrução debates e julgamento (fls. 127) Em audiência realizada no dia 02/03/2020, às 14h30min, foram ouvidas as testemunhas de acusação Ana Carolina Lázaro, Luiz Gomes Matias, Ademir Camargo Bueno, e interrogado o acusado Luiz Paulo Souza Gama, tudo pelo sistema audiovisual (fls. 163/165).

Em audiência realizada no dia 07/07/2022, às 16h15min, foram ouvidas a vítima Carlos Alberto Alves de Freitas e a testemunha de acusação Cristiano Serrano, tendo o Ministério Público desistido da oitiva da testemunha João Batista Souza Silva, tudo pelo sistema audiovisual (fls. 284 e 292).

A vítima Carlos Alberto Alves de Freitas confirmou o crime. Disse que no dia anterior esteve bebendo com o réu e outras pessoas das quais não se recorda, em sua

casa. No dia seguinte, saiu de casa deixando tudo aberto, e quando retornou, sentiu a falta da TV, do celular e do botijão de gás, indo na Delegacia registrar o boletim de ocorrência. Posteriormente os policiais Bamba e Carol lhe devolveram os objetos. Não se recorda das demais pessoas que estavam em sua casa no dia, pois os fatos ocorreram em 2018 e depois disso já esteve internado para tratamento em um a clínica de repouso, não se lembrando de mais detalhes. Não chegou a conversar com Luiz Paulo após os fatos, indo apenas registrar a ocorrência.

A testemunha de acusação Ana Carolina Lázaro, investigadora de polícia, informou que a vítima, que é usuário de bebida alcoólica, procurou os policiais informando que tinham furtado de sua casa, um aparelho celular, uma televisão e um botijão de gás, inclusive apresentou a nota fiscal da TV. Posteriormente, chegou ao Setor de Investigações Gerais de Cafelândia, a informação de que o celular furtado estaria em poder de João Batista, o qual foi recuperado junto a ele. Também, receberam a informação de que o televisor estava em poder de Luiz Carlos Matias, que procurado, informou que quem teria vendido o televisor para ele, seria Ademir Camargo Bueno em troca de uma dívida, tendo vendido por R\$ 400,00. Não conseguiram recuperar o botijão de gás. Tanto João Batista quanto Ademir, apontaram que conseguiram os bens de Luiz Paulo Souza Gama, que na ocasião residia na Vila Belém, na mesma rua que a vítima. Que Luiz Paulo já é conhecido da polícia, porque em um dia, foram até o sítio em que ele residia com a esposa, a fim de intimá-la, e ele, sem motivo, saiu correndo quando avistou a viatura. Ele já conhecido por envolvimento em outras ocorrências policiais. Sabe que Ademir Camargo Bueno é avô da esposa de Luiz Carlos Souza Gama.

A testemunha de acusação Luiz Gomes Matias disse que adquiriu uma televisão de um indivíduo conhecido por "Dema", porque ele devia R\$ 700,00 e ofereceu a TV para quitar a dívida. Após um mês, a polícia procurou pelo depoente, o qual informou que já tinha vendido a TV para outro rapaz de nome "Marcos" que residia em um sítio, e como ele trabalhava recentemente nesse sítio, se comprometeu a buscar a TV com ele e entregar na Delegacia, o que foi feito. Depois conversou com Dema e ele disse que não sabia que a TV era furtada.

A testemunha de acusação Ademir Camargo Bueno, disse que é conhecido como "Dema" e comprou uma televisão por R\$ 400,00 (quatrocentos reais) de três pessoas, ou seja, o Luiz Paulo, o Carlos Alberto, conhecido por "Kiko", e dono da casa, e Galo, este último residente em Lins, entregando o dinheiro para os três. Os três estavam bêbados, pois usavam bebida alcoólica e drogas no momento. Depois, vendeu a TV por R\$ 700,00 (setecentos reais) para o Matias, para quitar uma dívida que seu filho tinha com ele no mesmo valor. Não sabia que a TV era produto de furto.

A testemunha de acusação Cristiano Serrano, investigador de polícia, disse que não se recorda dos fatos, mas reconhece como sua a assinatura do relatório policial juntado às fls. 14/15.

Interrogado, o réu Luiz Carlos Souza Gama negou o crime. Disse que residia vizinho da vítima Carlos Alberto, que naquele dia, estava em sua casa bebendo juntos, quando a vítima pediu para que o interrogado vendesse sua TV e seu celular. Ofereceu a TV para Ademir "Dema", a levando até ele, e "Dema" que foi até a casa de Carlos Alberto entregando o dinheiro para o interrogado que já o passou para Carlos Alberto (Kiko). Quanto ao botijão de gás, só sabe que Carlos Alberto estava tentando vendê-lo também, oferecendo na vizinhança. Carlos Alberto é usuário de bebida alcoólica. Quando Ademir disse que estavam usando drogas, acredita que ele se referia à bebida alcoólica, porque não usam drogas. No dia dos fatos, estavam no local o interrogado, a vítima, um tal de "Galo" de Lins e um outro rapaz também de Lins, que não sabe o nome. Na época, o interrogado também bebia e, às vezes, bebiam juntos em sua casa e a vítima até dormia em sua casa bêbado. Vendeu primeiramente o aparelho celular a pedido de Kiko por R\$ 20,00 (vinte reais) para João Batista, que já foi embora de Cafelândia, entregando o valor para Kiko (Carlos Alberto). Depois vendeu a TV para Ademir, que levou o dinheiro para o interrogado que já entregou para a vítima.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, pois provados os fatos narrados na denúncia (fls. 285/288) e a Defesa requereu a improcedência da ação penal pela fragilidade das provas (fls. 289/291).

Juntada a folha de antecedentes atualizada (fls.293/299) e certidão de distribuições criminais atualizada (fls. 300/302).

É o relatório. Fundamento e decido.

Não há preliminares pendentes de apreciação.

No mérito, a pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada por meio dos boletins de ocorrência (fls. 03/04, 05/06 e 09/10), autos de exibição de apreensão e entrega (fls. 07/08 e 11/12), relatório de investigação policial (fls. 13/14), autos de avaliação (fls.16/17), e pelos depoimentos colhidos.

A autoria é igualmente incontestada, ante as circunstâncias fáticas apuradas.

A vítima Carlos Alberto Alves de Freitas disse que um dia antes dos fatos esteve bebendo com o acusado Luiz Paulo de Souza Gama e outras pessoas, cujo nome não se recorda, e, no dia seguinte, após ter saído de sua casa, quando retornou, sentiu a falta de um aparelho de TV, um celular e um botijão de gás, registrando o boletim de ocorrência.

Ainda que o policial Cristiano Serrano, ouvido em juízo, disse não se recordar dos fatos, às fls. 13/14 juntou o relatório policial informando que após, diligências, localizaram o aparelho celular em poder de João Batista Sousa Silva e a televisão em poder de Luiz Gomes Matias.

A policial Ana Carolina Lázaro confirmou que o celular foi localizado em poder de João Batista Sousa Silva e que a TV foi localizada em poder de Luiz Gomes Matias, que a adquiriu de Ademir vulgo "Dema", tendo ambos objetos sido vendidos originariamente pelo acusado Luiz Paulo de Souza Gama.

Luiz Gomes Matias, tanto em solo policial quanto em juízo, que adquiriu uma televisão de um indivíduo conhecido por "Dema", porque este lhe devia R\$ 700,00 e ofereceu a TV para quitar a dívida.

João Paulo Sousa Silva, ainda que ouvido somente na fase policial, confirmou que adquiriu o aparelho celular de Luiz Paulo Souza Gama em uma barganha.

O acusado, como era previsível, não confessou o crime, tendo alegado em seu favor que tanto ele, quanto o a vítima estavam bêbados e Carlos Alberto pediu que ele lhe vendesse referidos objetos.

Se sua versão procedesse, deveria ter a sensibilidade de identificar o estado ébrio da vítima e recusar-se a vender os objetos, até porque não relatou qualquer acordo entabulado com a vítima em relação ao preço dos objetos.

Importante ressaltar que o furto não ocorreu na noite em que bebiam juntos, mas sim no dia posterior, momento em que a vítima se ausentou de sua residência. Presume-se que o acusado, teve a oportunidade de visualizar os objetos na casa da vítima, aguardando um momento oportuno para subtraí-los.

A testemunha Ademir Camargo Bueno, que é avô da esposa do acusado Luiz Paulo, ouvido na delegacia em 28/02/2019 (fls. 30), confirmou que adquiriu a TV de Luiz Paulo, pagando o valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), revendendo-a para Luiz Gomes Matias por R\$ 700,00 (setecentos reais) como pagamento de uma dívida. Já em juízo, ouvido aos 02/03/2020, confirmou que comprou a TV de Luiz Paulo, mas disse ter levado o dinheiro na casa da vítima, entregando para três pessoas: Luiz Paulo, Carlos Alberto e Galo, este último residente em Lins. Sua versão deve ser colhida com cautela, porque na Delegacia de Polícia, pouco tempo após os fatos, omitiu o detalhe de ter pago a três pessoas pela TV, tendo tempo suficiente para arquitetar uma versão mais favorável ao réu, que é casado com sua neta.

Ademais, o réu, poderia ter arrolado o "Galo" morador em Lins, para corroborar sua versão de que a vítima lhe pediu para vender os objetos e isso não seria difícil, pelo íntimo vínculo de amizade entre "Galo" e Ademir "Dema" já que este confirmou em juízo que Galo já dormiu algumas vezes em sua casa. Da mesma forma, poderia ter arrolado outras testemunhas já que, segundo ele, havia outras pessoas bebendo na casa da vítima.

Ainda, somente a título de argumentação, não incide a regra do parágrafo segundo do artigo 155 do Código Penal, seja porque o acusado é reincidente, seja porque as coisas subtraídas tem significativa expressão pecuniária, em especial diante das condições sócioeconômicas da vítima (fl. 16/17).

Portanto, demonstrado nos autos a acusação contida na denúncia, de rigor a

condenação do réu Luiz Paulo Souza Gama nos exatos termos da denúncia.

Então, passo à dosimetria.

Na dosimetria da pena, devem ser levadas em consideração as diretrizes do artigo 59 do Código Penal. Na primeira fase, verifico que a culpabilidade é normal à espécie, não havendo nos autos elementos hábeis à sopesar as demais circunstâncias, de modo que fixo a pena-base no mínimo legal, em 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa. Na segunda fase, noto a circunstância agravante do art. 61, inc. I, do CP, já que o réu é reincidente em crime doloso (roubo majorado), processo nº 0004241-79.2012.8.26.0104, com trânsito em julgado em definitivo aos 26/09/2014 (conforme certidão de fls. 300). Assim majoro a pena intermediária em mais 1/6 (um sexto), fixando-a em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa. Na terceira fase, não há caso de aumento ou de diminuição, assim, torno a pena definitiva de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 do valor do salário mínimo à época dos fatos, à míngua de informações sobre a real situação econômica do réu.

O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto (artigo 33, §2º, letra "b", do CP), tendo em vista a reincidência. Pelos mesmos motivos, o acusado não fará jus aos benefícios previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva movida contra LUIZ PAULO SOUZA GAMA, e o faço para o fim de condená-lo à pena 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 11 (onze) dias multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo da época do fato, dando-o como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal.

O sentenciado poderá recorrer em liberdade, eis que respondeu solto ao presente processo.

Deixo de fixar valor mínimo para reparação de danos (art. 387, inc. IV, do CPP), porque os bens objetos do furto foram restituídos à vítima, além de não haver qualquer pedido expresso nos autos a esse respeito.

Condeno o réu ao pagamento de custas no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, "a", da Lei nº 11.608/03. Arbitro honorários advocatícios nos termos do vigente Convênio firmado entre a DPESP-OAB/SP, expedindo-se, oportunamente, a devida certidão de honorários advocatícios. Transitada em julgado esta sentença, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente. Oficie-se ao MAP da Polícia Militar.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Cafelândia, 18 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA